

1001001-57.2022.8.26.0058

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Repetição do Indébito

Magistrado: BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Comarca: Agudos

Foro: Foro de Agudos

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... que "Na ocorrência de furto, roubo, incêndio ou colisão do carro, a Locadora cobrará do Cliente os custos para reparo ou reposição do carro. Tais despesas serão cobrados no limite do custo pré-fixado de limite danos, quando contratada a Proteção do Carro, exceto se houver a perda desta" (grifei).

E de acordo com a cláusula 4.1.2, letra f (fl. 98) trata-se de custo pré-fixado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Agudos

Foro de Agudos

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Paulo Nelli, 276, Agudos - SP - cep 17120-392

1001001-57.2022.8.26.0058 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1001001-57.2022.8.26.0058

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Repetição do Indébito

Requerente:

Marcio Edvaldo Martins

Requerido:

Localiza Rent A Car S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BEATRIZ TAVARES CAMARGO

Vistos.

Relatório dispensado, como autoriza o artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e DECIDO.

A hipótese autoriza o julgamento do feito no estado em que se encontra, vez que as provas produzidas no decorrer do processo são suficientes a formar a convicção deste juízo.

De início, observo que a apreciação da impugnação da justiça gratuita está prejudicada, pois tal benefício não foi postulado, tampouco concedido ao autor.

Não há outras questões preliminares pendentes de apreciação, estando presentes as condições da ação e pressupostos processuais.

No mérito, o pedido é improcedente.

É fato incontroverso que o autor locou veículo junto à empresa ré. A controvérsia repousa sobre a regularidade ou não das cobranças emitidas pela demandada em razão do sinistro ocorrido ao tempo da referida locação.

Afirma o autor que o veículo locado sofreu danos enquanto na sua posse (fls. 60/61) impossibilitando o uso e, não obstante a prévia contratação de seguros, a requerida exigiu o pagamento de valores abusivos, no total de R\$ 6.931,65, tendo emitido cobranças a título de custos operacionais (R\$ 3.000,00), taxa de aluguel no patamar de 12% e combustível (R\$ 1.049,60), além de despesas com guincho e retorno do veículo à origem (R\$ 2.900,40). Se não bastasse, obsteu a disponibilização de outro veículo para a viagem de volta à sua cidade, acarretando despesas extras de transporte de taxi (R\$ 2.300,00), de modo que o contrato em questão é totalmente abusivo, pugnando, portanto, pela repetição em dobro de todos os valores desembolsados (R\$ 9.249,60), totalizando R\$18.499,20 (dezoito mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos).

Em contrapartida, a ré impugnou a narrativa inicial, defendendo, em sua, que todas as cobranças têm respaldo contratual, tendo o autor anuído ao contrato de forma consciente, de modo que tinha plena ciência dos referidos termos.

Pois bem.

No caso, há aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois evidente a existência de relação de consumo entre as partes, figurando o autor como destinatário final do produto fornecido pela ré, nos termos do artigo 2.º, caput, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, sendo a relação jurídica de consumo, cabe sua análise com base nos princípios e regras estabelecidos pelo microssistema do Código de Defesa do Consumidor.

E à luz dos elementos de convicção existentes nos autos, tem-se que a pretensão inicial não procede.

Feitas tais considerações, denota-se inicialmente que o evento que impediu a continuidade do autor na posse do bem não foi de responsabilidade da requerida, tendo o próprio autor afirmado que abalroou o veículo em um hidrante nas imediações do hotel onde estava hospedado, na cidade de Foz do Iguaçu-PR.

Por sua vez, da análise do contrato entabulado entre as partes (fls. 83/121), verifica-se que houve prévia estipulação contratual no que tange às cobranças emitidas pela ré.

Como se infere à fl. 121, assim dispõem as cláusula 2ª e 6ª., respectivamente, in verbis:

"O CLIENTE declara que anuiu às Condições Gerais do Contrato de Aluguel de Carros e Segur" disponível em https://www.localiza.com/Contratos/brasil/pt/Contrato_Geral_Aluguel_de_Carros.pdf, bem como às Condições Especiais Específicas desenvolvidas para o segmento específico em que se enquadra, se houver, as quais podem ser acessadas pelos links: <https://mensal.localiza.com/condicoes-especificas>; e <https://zarp.localiza.com/institucional/termos-de-uso>".

"O CLIENTE declara ainda que tomou conhecimento prévio das Condições Gerais que regem o contrato de seguro de automóvel".

Tem-se portanto, que há expressa declaração de que o requerente, pessoa maior e capaz, tomou prévio e pleno conhecimento das condições gerais do contrato de locação do veículo e de seguro, assim como concordou integralmente com seus termos, conforme assinatura ali aposta.

Com efeito, em análise das condições gerais do contrato de aluguel de carros e

seguros, a cláusula 4.1.4 (fl. 102) prevê inclusão, no preço do aluguel, de indenização por danos ao carro, estabelecendo que “Na ocorrência de furto, roubo, incêndio ou colisão do carro, a Locadora cobrará do Cliente os custos para reparo ou reposição do carro. Tais despesas serão cobrados no limite do custo pré-fixado de limite danos, quando contratada a Proteção do Carro, exceto se houver a perda desta” (grifei).

E de acordo com a cláusula 4.1.2, letra f (fl. 98) trata-se de custo pré-fixado de limite de danos cobrado a título de proteção do carro, em caso de ocorrência de danos materiais causados ao carro cedido “nos casos de avaria, furto/roubo e incêndio”, isentando o consumidor do pagamento integral do dano, sendo que “a adesão à Proteção do Carro e/ ou Seguro para Terceiros não isentará o Cliente do pagamento do custo pré-fixado de limite de danos” (fls. 102/103, cláusula “4.1.4, c”).

Já em análise ao instrumento de fl. 121, certo é que houve regular contratação de “Proteção do Carro”, com expressa menção do custo pré-fixado no patamar de R\$ 3.000,00 (Danos ao Carro), evidenciando, pois, que o autor teve plena ciência dos termos do ajuste, de forma que não se vislumbra qualquer abusividade na cobrança do valor estipulado, o qual tem por escopo proteger o consumidor da cobrança integral do valor do veículo no caso da ocorrência dos sinistros ali previstos, destinando-se também a compensar a locadora pela indisponibilidade do bem, perda do valor de mercado, serviços e peças relacionadas ao reparo do carro (fl. 88, cláusula 1.16).

Quanto à taxa de Taxa de Aluguel 12%”, referida cobrança também tem respaldo contratual, a qual está devidamente especificada na cláusula “4.1.1, c” (fl. 96), com expressa menção do seu percentual no quadro “demonstrativo de valores” (fl. 121). Logo, lícita sua exigibilidade, não havendo se falar em qualquer abusividade ou desconhecimento prévio pelo autor.

Da mesma forma verifico regularidade quanto aos valores relacionados ao reboque, retorno do carro alugado, bem como do combustível. Isso porque, as cobranças a tais títulos também estão plenamente estampadas nas condições gerais do contrato de locação, a qual o autor anuiu validamente.

A cláusula n. “4.1.1, e” (fl. 96) dispõe que na hipótese de devolução do veículo em local distinto de sua origem, incide no preço da locação a tarifa de “retorno do carro entre agências distintas”, o que de fato se verificou na hipótese, tendo o autor retirado o veículo em Bauru e restituído à ré em Foz do Iguaçu-PR, cujo fato se deu por culpa do próprio autor.

Por sua vez, à fl. 102 (cláusula n. “4.1.3, j”) e fl. 115 (cláusula n. 8.3.17) também há previsão de cobrança de “reboque/guincho”, cuja despesa está excluída da cobertura securitária, de modo que a distância onde o veículo sofreu o sinistro (superior a 100km) justifica a sua incidência.

De outra banda, considerando que nada indica o descumprimento da ré à obrigação de entrega do veículo com “tanque cheio” (fl. 104, cláusula 6), caberia ao autor demonstrar que efetuiu a devolução na mesma condição, sendo certo que tal prova estava ao seu total alcance. Como nada nesse sentido veio aos autos, tampouco demonstrou o desacerto do valor exigido pela ré, de rigor reconhecer como escoreita o valor exigido a tal título, que também tem respaldo contratual (fl. 100, cláusula “4.1.3, b”).

Por fim, também não assiste razão ao autor em pleitear o reembolso com relação aos gastos que suportou com o transporte de retorno, vez que do contrato não consta eventual cobertura nesse aspecto. Afora, nada obrigava a ré ou terceiros, naquele momento, a aprovar de imediato o cadastro do autor e colocar outro veículo à sua disposição, sendo pertinente ressaltar que o abalroamento do veículo se deu por

culpa exclusiva deste, como se infere dos fatos relatados, inclusive no boletim de ocorrência de fl. 32.

Nestes termos, a conclusão a que se chega é que não se verifica qualquer abusividade nas cláusulas contratuais e nas cobranças realizadas pela ré, pois, além do autor ter anuído aos termos livremente, como supra discorrido, referidas cláusulas estão expressamente lançadas e especificadas de forma clara e inteligível, não se justificando impor à ré a obrigação de restituição de valores tal como postulado, sendo de rigor, portanto, o decreto de total improcedência dos pedidos.

De mais a mais, a prova oral em nada contribuiu para conclusão diversa, não tendo as testemunhas, ouvidas na condição de informante, trazido aos autos qualquer fato relevante a amparar a tese autoral.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Sem condenação em honorários e custas nesta fase processual, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.

Agudos, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA